

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3053/2531

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
นายสมยศ อินปัน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 340 ตรี

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72, มาตรา 72 ทวิ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ตรี เป็นบทบัญญัติที่เพิ่มโทษของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 มาตรา 339 ทวิ มาตรา 340 หรือมาตรา 340 ทวิ ส่วนความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 7 และมาตรา 8 ทวิ นั้น เป็นความผิดต่างกรรมกัน ซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 บัญญัติให้ศาลลงโทษทุกกรรมเป็นกระทง

“โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ มีอาวุธปืนคนละ ๑ กระบอกไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนที่มีอยู่ติดตัวไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรและโดยไม่ได้รับอนุญาต กับจำเลยทั้งสามโดยจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ มีอาวุธปืนดังกล่าวร่วมกันปล้นเอาทรัพย์สินของนางสาวสายนิตย์ ชัยทาผู้เสียหายไปโดยทุจริตทั้งได้ใช้รถจักรยานยนต์ ๒ คัน เป็นพาหนะในการกระทำผิดและพาทรัพย์หลบ

หนีไป ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑, ๓๔๐, ๓๔๐ ตริ พระ
ราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๗, ๘, ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๙ (ที่ถูกต้องมาตรา ๓๓๙ วรรคสอง)๓๔๐ ตริ จำคุกคนละ
๑๘ ปี กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯมาตรา ๗, ๗๒ จำคุกคนละ ๑ ปี
และความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯมาตรา ๘ ทวิ, ๗๒ ทวิ อีกกระทงหนึ่งจำ
คุกคนละ ๑ ปีรวมจำคุกจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ คนละ ๒๐ ปี รับสารภาพชั้นสอบสวนลดโทษ
ให้ ๑ ใน ๓ คงจำคุกคนละ ๑๓ ปี ๔ เดือน วรรคจรรย์ยานยนต์ที่ยึดจากบ้านจำเลยที่
๓ ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยที่ ๓กึ่งหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๕ คงจำคุกจำเลยที่ ๓ มีกำหนด ๖ ปี ๘ เดือน
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ว่า เมื่อศาลได้เพิ่มโทษจำเลยที่ ๑ และที่ ๓
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐ ตริแล้วศาลไม่น่าจะลงโทษจำเลยตามพระ
ราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ อีกเพราะเป็นการกระทำกรรมเดียวกันข้อนี้เห็นว่าตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐ ตรินั้น เป็นบทบัญญัติที่เพิ่มโทษของความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙ มาตรา ๓๓๙ ทวิ มาตรา ๓๔๐ หรือมาตรา
๓๔๐ ทวิ ส่วนความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ นั้นเป็นความผิดต่างกรรมกัน

ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ บัญญัติให้ศาลลงโทษทุกกรรมเป็นกระทง
ความผิดไปดังนั้นที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ โดยเรียงกระทง
ลงโทษมานั้นชอบแล้วฎีกาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายปริญญา บัณฑิตอารมณ์

ศาลอุทธรณ์ - นายยุกุทธ ชาริสาร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ